

1500524-32.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029080/2021 -

DEL.POL.PRAIA GRANDE, 810/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

Vistos.

João Henrique da Silva Ribeiro está sendo processado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500524-32.2021.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500524-32.2021.8.26.0536 - Ordem nº 2021/000390

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029080/2021 -

DEL.POL.PRAIA GRANDE, 810/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

Vistos.

João Henrique da Silva Ribeiro está sendo processado como incurso no artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos da denúncia, no dia 01º de fevereiro de 2021, por volta das 22 horas e 20 minutos, na Rua Maria Luzia Lavale, na altura do numeral 147, Sítio do Campo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trouxe consigo e transportou para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 13 (treze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2021 (fls. 113/117).

O réu foi citado (fls. 113/117) e apresentou resposta à acusação às fls. 138/140. Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e, ao final, interrogado o réu (fls. 169/170). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 176/180 e requereu a improcedência da demanda, com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa, em alegações finais encartadas às fls. 184/189, pugnou pela total improcedência da presente demanda com a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, conforme será exposto a seguir.

A absolvição é de rigor. Com efeito, nos termos pugnados pelas partes não há provas suficientemente seguras para prolação de um édito condenatório em desfavor do acusado, logo, valendo-se do princípio do in dubio pro reo, outra não é a solução do feito se não a absolvição.

Nesse diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares que tiveram contato ocular com os fatos desde o início até a prisão do acusado foram no mínimo lacunosos, especialmente porque deles nem mesmo se consegue extrair a conclusão de que o acusado portava a mochila na qual encontradas as drogas, importando, ainda, que o réu foi capturado em local e tempo diversos do encontro das drogas pelos militares, e não se verifica conexão clara entre o acusado e os entorpecentes. Dessa forma, ante o frágil conjunto probatório produzido nos autos, impossível reconhecer-se com segurança a responsabilidade penal do acusado, inclusive porque “nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário.” (STF RTJ 161/264 rel. Min. Celso Melo).

Ademais, “no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário” (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, ABSOLVO o réu João Henrique da Silva Ribeiro, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram dirigidas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, arquivando-se os autos. Em relação as drogas apreendidas, determino desde já a destruição, todavia, em relação ao valores, digam as partes.

Sem custas processuais.

P.I.C.

Praia Grande, 07 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA